

1023047-93.2018.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... o vínculo de Nicolas e Márcio Devivi com o tráfico de entorpecentes" - fls. 511.

Pela análise do aparelho celular do segurado, a autoridade policial constatou o envolvimento deste com a prática de tráfico de drogas.

Isso é o quanto basta para a improcedência do pedido, na medida em que, apesar da ausência de provas sobre o nexo de causalidade entre o homicídio e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

6ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1023047-93.2018.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1023047-93.2018.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Lorenzo Bertolazzo dos Santos

Requerido:

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA

VISTOS.

LORENZO BERTOLAZZO DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE contra ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA SA, igualmente qualificada nos autos, alegando, em síntese, que é um dos beneficiários dos seguros de vida celebrados pelo seu genitor Márcio. Sustentou que o segurado faleceu em decorrência de assassinato; houve a recusa indevida da ré em promover o pagamento da indenização securitária correspondente. Por esse motivo, requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária e indenização por danos morais.

Citada, a ré apresentou contestação, alegando, em síntese, que o segurado fora vítima de homicídio em virtude de seu envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas, enquadrando-se o fato em risco excluído, conforme contrato de seguro celebrado. Com esses fundamentos, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Houve réplica.

O Ministério Público manifestou-se (fls. 328/331).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

As questões suscitadas nestes autos constituem matéria a desnecessitar de provas em audiência, motivo porque se conhece diretamente do pedido.

Narra o autor que é filho de Marcio Deividi dos Santos, falecido em 13/03/2018, contratante de seguros de vida, celebrados com a requerida, onde consta como beneficiário o autor, a saber: (a) 50% do seguro de vida "Proteção Vida Van Gogh", apólice 113308, proposta 009312312801, vigência 11/09/2017 a 11/09/2018, o que lhe assegura o pagamento de R\$ 200.000,00 (fls. 48); (b) 100% do seguro de vida modalidade "Proteção AP Sob Medida", apólice 2870, proposta 009647688380, vigência 16/10/2017 a 12/03/2018, o que lhe assegura o pagamento de R\$ 100.000,00 acrescidos do recebimento de cesta básica no valor de 12 parcelas de R\$ 360,00, totalizando R\$ 4.320,00 (fls. 52); (c) 100% do seguro de vida modalidade "Proteção Vida Van Gogh", - apólice 113308, proposta 010516597212, vigência 17/11/2017 a 12/03/2018, o que lhe assegura o pagamento de R\$ 300.000,00 (fls. 60).

Cinge-se a controvérsia sobre eventual ocorrência de situação prevista como exclusão de risco, em decorrência de envolvimento do segurado com atividades ilícitas (tráfico de entorpecentes), nos termos da cláusula 4.1, b e 15 do contrato. Confira-se: "4.1. Estão expressamente excluídos de todas as garantias deste seguro, e, portanto, a seguradora não indenizará, os eventos ocorridos em consequência: b. De atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro.

15 - Perda do direito: 15.1 O segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco"

Pois bem.

Analisando a farta documentação apresentada nos autos, especialmente o relatório de investigação nº 681/2018 a respeito do homicídio que teve como vítima o segurado, nota-se a constatação de seu envolvimento com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

"No relatório de investigação n. 205/2018, registramos que, atendendo à determinação verbal proferida pela autoridade policial, efetivamos pesquisa nos registros do aparelho de telefone celular do vitimado, restando apurado que, nesse, estão contidos diversos dados (mensagens expressas ou de áudio) que comprovam de forma incontestada o vínculo de Nicolas e Márcio Devivi com o tráfico de entorpecentes" - fls. 511.

Pela análise do aparelho celular do segurado, a autoridade policial constatou o envolvimento deste com a prática de tráfico de drogas.

Isso é o quanto basta para a improcedência do pedido, na medida em que, apesar da ausência de provas sobre o nexo de causalidade entre o homicídio e a prática do tráfico de drogas, é certo que a conduta do segurado, ao se envolver com atividade ilícita, agravou intencionalmente o risco do seguro, perdendo, pois, o direito à indenização, nos termos da cláusula 15.1 do contrato.

No mais, o artigo 766 do Código Civil pátrio estabelece que se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

Outrossim, o artigo 767 do CC, dispõe: "o Segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato" .

Importante destacar que o agravamento do risco deve ser essencial, de tal forma que o segurador não aceitaria o negócio nas mesmas condições caso tivesse conhecimento, por ocasião da celebração do contrato, do agravamento do risco.

Logo, a menos que o contrato o autorize expressamente, não pode o segurado agravar os riscos. Por esse motivo, como há indícios de que o segurado exercia atividades ilícitas, de forma a agravar o risco de ocorrência do sinistro, perde o direito à indenização securitária.

De rigor, portanto, a improcedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte requerida, estes últimos

fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.
P.I.C.

Ribeirão Preto, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA